

AUSBILDUNGS- UND BERUFSBEZOGENE RECHTE UND PFLICHTEN CE 6 UE 1

von Rechtsanwältin
Stephanie Welters

Einstiegsfall Recht

2

- Pflegefachkraft Erika überträgt der Pflegeschülerin Anna die Aufgabe Frau Müller zum Speisesaal zu begleiten. Die gangunsichere Frau Müller benötigt einen Rollator. Um Zeit zu sparen setzt sie Frau Müller auf das Sitzbrett des Rollators. Dies hat sie schon bei Bewohnern gesehen und eine Einweisung in den Umgang mit dem Rollator hat sie noch nicht erhalten. Sie transportiert Frau Müller auf dem Brett sitzend in Richtung Speisesaal. An der ersten Biegung rutscht die Bewohnerin vom Brett und bricht sich den Oberschenkelhals.

Einstiegsfall Recht

3

- Frau Müller wird in Krankenhaus gebracht, wo sie operiert wird. Die Tochter von Frau Müller, Frau Müller-Lüdenscheid, ist die Bevollmächtigte und kümmert sich um ihre Mutter.
- Pflegefachkraft Paul pflegt Frau Müller im Krankenhaus. Bei ihm erkundigt sich telefonisch die Schwester von Frau Müller nach deren befinden. Bereitwillig gibt er Auskunft über deren Krankheitsverlauf.

Einstiegsfall Recht

4

- Paul zieht zum Schutz von Frau Müller in der Nacht die Bettseitenschutz hoch, da er sie vor einem weiteren Sturz schützen will. Frau Müller ist damit nicht einverstanden, aber Pfleger Paul will auf Nummer sicher gehen.
- **Am nächsten Tag teilt Frau Müller-Lüdenscheid sowohl Pflegefachkraft Erika, Pflegeschülerin Anna als auch Pfleger Paul mit, dass sie für ihr Fehlverhalten haften müssen.**
- **Im Übrigen nehme sie sich auch das Heim und das Krankenhaus vor.**

5

Rechtsgebiete

Überblick

Strafrecht StGB

6

- Staatsanwalt ermittelt und klagt an
- Straftatbestand:
 - ▣ §223 StGB Körperverletzung
 - ▣ §203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen
 - ▣ §239 StGB Freiheitsberaubung
- Konsequenzen:
 - ▣ Geldstrafe
 - ▣ Freiheitsstrafe
 - ▣ Berufsverbot

Zivilrecht BGB

7

- Patient verklagt das Krankenhaus, Heim, oder Pflegefachkräfte, Schülerin (ein Arzt war nicht beteiligt)
- Anspruchsgrundlage:
 - aus Vertrag (§280 BGB)
 - aus Delikt (§823 BGB)
- Konsequenzen:
 - Schadensersatz
 - Schmerzensgeld

Arbeitsrecht BGB/KSchG/ Tarifrecht

8

- Arbeitgeber (Krankenhaus/Heim) rügt Pflichtverletzung der Pflegefachkraft/ Schülers
- Anspruchsgrundlage: Arbeitsvertrag
- Konsequenzen:
 - ▣ Abmahnung
 - ▣ Kündigung

Verwaltungsrecht

Berufsrecht

9

- Bezirksregierung überwacht das Pflegepersonal und Pflegeschüler
- **Verwaltungsakt:** Erlaubnis zur Führung des Titels
§2 PfIBG/ Zulassung zur Prüfung
- Konsequenzen:
 - Rücknahme (Voraussetzungen vorgelegen haben) oder
 - Widerruf (nachträglich weggefallen) des Titels §3 PfIBG

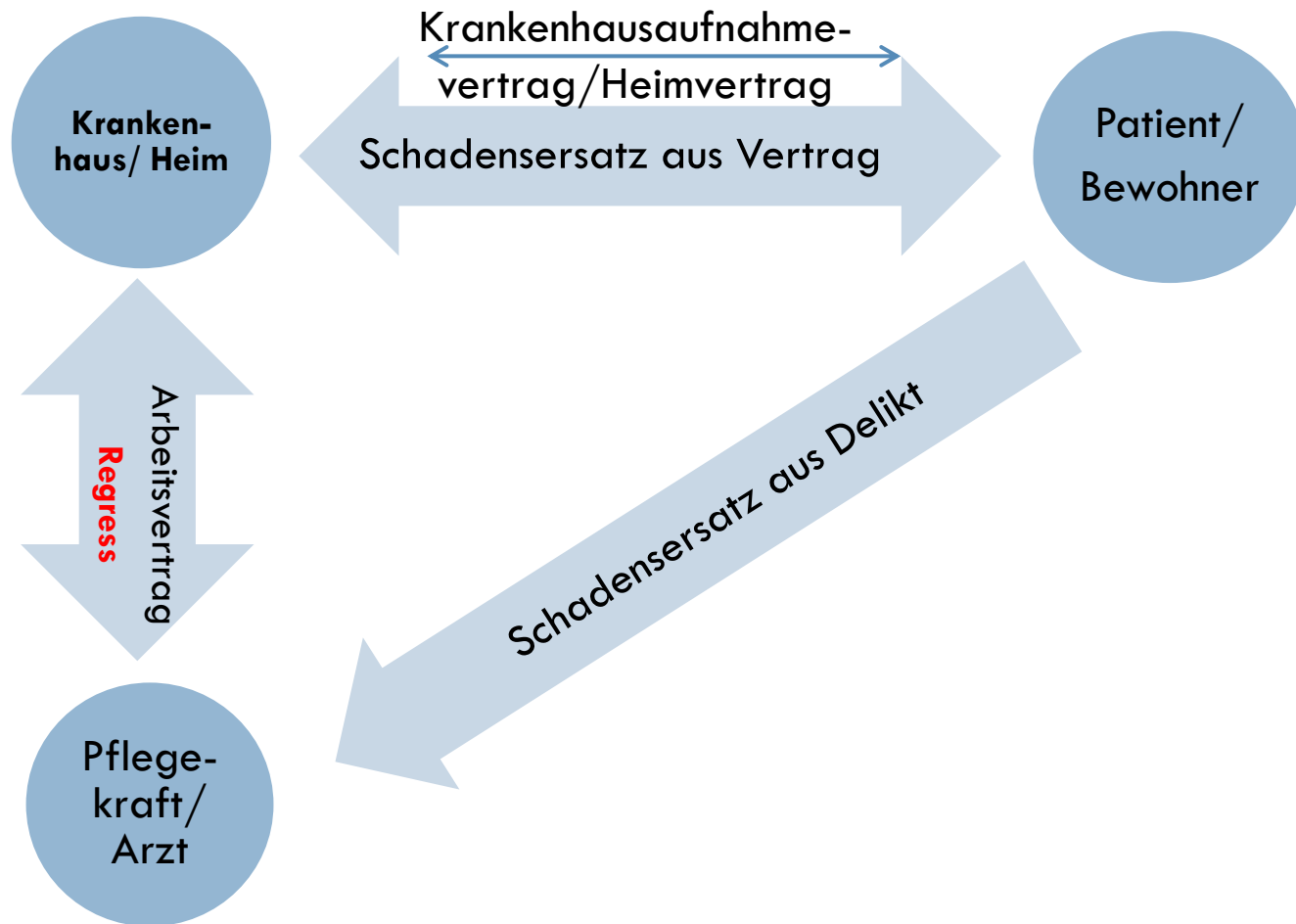
Folgen des Fehlverhaltens

10

Strafrecht	Zivilrecht	Arbeitsrecht	Berufsrecht
Staatsanwalt ermittelt gegen den Täter und klagt an	Patient verklagt das KH (Heim oder Pflegedienste), den Arzt oder Pflegekraft, Schüler	Arbeitgeber (KH/Heim/ Pflegedienst) rügt Pflichtverletzung der Pflegeperson, des Schülers	Bezirksregierung überwacht das Pflegepersonal, den Schüler
<u>Straftatbestand</u>	<u>Anspruchsgrundlage</u>	<u>Anspruchsgrundlage</u>	<u>Verwaltungsakt</u>
• Körperverletzung • Verletzung von Privatgeheimnissen • Freiheitsberaubung	• aus Vertrag • aus Delikt	• Arbeitsvertrag • Ausbildungsvertrag	• Erlaubnis zur Führung des Titels • Prüfungszulassung
Strafgesetzbuch (StGB)	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	BGB/Kündigungsschutzgesetz (KSchG)/ Tarifrecht/ ArbeitszeitG	Pflegeberufegesetz (PfIBG)
• Geldstrafe • Freiheitsstrafe • Berufsverbot	• Schadensersatz • Schmerzensgeld	• Abmahnung • Kündigung	• Rücknahme • Widerruf des Titels

Wer haftet?

11



Es können haftbar gemacht werden:

12

Mitarbeiter/Schüler

- Bei vorwerfbarem, fehlerhaftem Handeln gem. §823 BGB

Vorgesetzte/Praxisanleiter

- Bei Anleitung- und Überwachungsfehlern gem. §831 BGB
- Bei Organisationsverschulden gem. §823 BGB

Träger

- Für fremdes Verschulden gem. §278 BGB
- Bei Auswahl, Anleitung- und Überwachungsfehlern gem. §831 BGB
- Bei Organisationsfehlern gem. §823 BGB



Delegationsebenen

13

- **Anordnungsverantwortung**
 - Auswahl
 - Anleitung
 - Überwachung
- **Übernahmeverantwortung**
 - durch die qualifizierte Pflegeperson
- **Durchführungsverantwortung**
 - sorgfältige Durchführung

Regress = Arbeitnehmerhaftung

14

- Arbeitnehmerhaftung ist das Entstehen müssen eines Arbeitnehmers für einen Schaden, den er bei seiner Arbeit am Vermögen oder an der Person eines Dritten anrichtet.
- Nach der **Rechtsprechung** des BAG ist die Haftung des Arbeitnehmers wie folgt beschränkt:

Regress

15

Verschulden	Haftung des Arbeitnehmers
Leichte Fahrlässigkeit	Keine Haftung
Mittlere Fahrlässigkeit	Haftungsteilung, Quote nach Einzelfall
grobe Fahrlässigkeit	Uneingeschränkte Haftung
Grobe Fahrlässigkeit und ein deutliches Missverhältnis von Verdienst und Schadensrisiko	Haftung bezogen auf ein normales Schadensrisiko
Vorsatz	Uneingeschränkte Haftung

Grad der Fahrlässigkeit

16

- Abhängig von den Umständen im Einzelfall:
 - ▣ Leichte Fahrlässigkeit: wenn dem AN geringfügige Fehler unterlaufen, z.B. Das Blutzuckermessgerät fällt aus der Tasche und wird durch den Aufprall auf den Boden beschädigt.
 - ▣ Mittlere Fahrlässigkeit: wenn der AN die erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, z.B. Die Zeitvorgabe am Sterilisatorgerät wird falsch eingestellt, so dass die Wundbehandlungsinstrumente verschmelzen und unbrauchbar werden.
 - ▣ Grobe Fahrlässigkeit: wenn der AN diejenige Sorgfalt außer Acht lässt, die jedem eingeleuchtet hätte, z.B. Handytelefonat während der Autofahrt, Rotlichtverstoß

Zivilrechtliche Haftung

17

□ Gesetzliche Anspruchsgrundlagen:

▣ **Aus Vertrag**

Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. (§280 BGB)

▣ **Aus Delikt**

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. (§823 BGB)

Voraussetzung der Strafbarkeit

18

Tatbestand	Rechtswidrigkeit	Schuld	
Vorliegen der im Gesetz genannten Tatbestandsmerkmale, d.h. einer Handlung laut StGB. • Körperverletzung • Verletzung von Privatgeheimnissen	Eine Tat ist rechtswidrig, wenn sie der Rechtsordnung widerspricht. Entfällt wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen, z.B. • Einwilligung • Notwehr • Notstand	Schuldfähigkeit Nicht schuldfähig sind • Kinder unter 14 Jahren • Krankhaft seelisch gestörte Menschen	
		Vorsatz <u>Wissen</u> und <u>Wollen</u> der objektiven Tatbestandsmerkmale	Fahrlässigkeit Außerachtlassen der im Verkehr üblichen Sorgfalt (<u>Sorgfaltpflichtverletzung</u>)

Körperverletzung §223 StGB

19

- Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Tatbestandsmerkmale

Tatbestand

Rechtsfolge

Freiheitsberaubung §239 StGB

20

- Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- Bitte markieren Sie die Tatbestandsmerkmale und die Rechtsfolge.

Tatbestandsmerkmale

21

- Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



22

Verletzung von Privatgeheimnissen

§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen

23

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das *ihm als*

Geheimnisträger { 1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,
2.

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Tatbestandsmerkmale

24

- Geheimnisträger
- fremdes Geheimnis
- im Rahmen der Berufsausübung anvertraut
- oder bekannt geworden sein
- offenbart haben

Geltungsbereich

25

- Liegt eine Verletzung von Privatgeheimnissen vor, kann diese Straftat nur verfolgt werden, wenn der **Verletzte** (z.B. Patient, Bewohner) eine **Strafanzeige** und **Strafantrag** stellt.
- Dies ist ein sog. **Antragsdelikt**, so wie die Körperverletzung.
- Die Schweigepflicht besteht auch **über den Tod** des Betroffenen **hinaus**. (postmortale Schweigepflicht)

Geheimnisträger

26

Drei Personengruppen:

- **Heilberufe:** Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker oder Angehörigen anderer Heilberufe, die eine staatliche Ausbildung haben: Pflegefachfrau/ -mann, Pflegefachassistenten, Physiotherapeuten, Hebammen, medizinisch und pharmazeutisch-technische Assistenten, Masseure, Notfallsanitäter/in,...
- **Gehilfen**, die einem anderen in dessen von §203 StGB erfassten Funktion eng zuarbeiten: Bufdi`s, Praktikanten Sprechstundenhilfe, Sekretärinnen, aushilfsweise Nachtwachen
- **Lernende** in einem Heilberuf

Keine Geheimnisträger

27

- Heilpraktiker
- Küchen- oder Reinigungspersonal, Boten, Chauffeure, Handwerker oder Pförtner
- Sie unterliegen nicht der strafrechtlichen Schweigepflicht. Sie können aber arbeitsrechtlich oder zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Geheimnis

28

- Unter **Geheimnis** ist jede Tatsache zu verstehen, die nur eine einzelne Person oder ein begrenzter Personenkreis kennt und an deren Geheimhaltung der Patient ein schutzwürdiges Interesse hat.

Umfang und Reichweite der Geheimnispflicht

29

- **Behandlungsbezogene Tatsachen**
- **Behandlungsbezogene Unterlagen**
- **Anamnestiche Zusatzinformationen**

Behandlungsbezogene Tatsachen

30

- ▣ Anbahnung des Behandlungsverhältnisses
- ▣ Identität des Patienten
- ▣ Tatsache der Behandlung
- ▣ Anamnese
- ▣ Diagnose
- ▣ Therapiemaßnahme
- ▣ Prognose

Behandlungsbezogene Unterlagen

31

- ▣ Patientenakten
- ▣ Röntgenbilder
- ▣ Untersuchungsbefunde
- ▣ Untersuchungsmaterialien

Anamnestische Zusatzinformationen

32

- ▣ Schriftliche Mitteilungen des Patient
- ▣ Persönliche Angaben
- ▣ Familiäre Umstände
- ▣ Berufliche Angaben
- ▣ Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse
- ▣ Drittgeheimnisse

Drittgeheimnisse

33

- sind Geheimnisse, die eine andere Person als den Patienten betreffen (Angehörige, Freunde, Kollegen), an deren Geheimhaltung der Patient jedoch ein schutzwürdiges Interesse hat.

Anvertraut oder sonst bekannt geworden

34

- ist ein Geheimnis dann, wenn es der Pflegekraft oder dem Arzt im Zusammenhang mit der Ausübung des Berufes vermittelt wurde, wobei es unerheblich ist, ob dies mündlich, schriftlich oder in sonstiger Weise geschieht.

unbefugtes Offenbaren

35

- Unter Offenbaren ist jede Mitteilung über die geheim zu haltende Tatsache an einen Dritten zu verstehen, der das Geheimnis noch nicht kennt oder noch nicht sicher kennt.
- Eine Mitteilung aus der die Person nicht hervor geht ist anonym und ist kein offenbaren.
- Die Offenbarung des Geheimnisses ist strafbar, wenn sie unbefugt geschieht.
- Weitergabe im Team ist kein Offenbaren!

Befugnisse zum Offenbaren

36

- Einwilligung
- Mutmaßliche Einwilligung
- Befugnis aufgrund gesetzlicher Vorschriften
- Notstand
- Wahrnehmung berechtigter Interessen

Einwilligung

37

- Einwilligungsfähig (unter 14. Jahren und Geisteskrankte nicht)
- Mündlich, schriftlich und durch schlüssiges Verhalten
- Zur Beweissicherung schriftlich

Mutmaßliche Einwilligung

38

- Wenn der Patient **bewusstlos** ist,
- insbesondere in **Notfällen**.
- Der **Arzt** benötigt zu einer Heilbehandlung **immer** eine **Einwilligung**, wenn auch eine mutmaßliche Einwilligung.
- Nicht anzuwenden, wenn ein rechtswirksam entgegenstehender Wille bekannt ist. z. B. Patiententestament.

Notstand

39

- Fremdgefährdung im Straßenverkehr
- Offenbarung psychischer Erkrankungen zum Zwecke der Unterbringung bei Eigen- und Fremdgefährdung
- Unterrichtung des Partners über die Erkrankung des Lebensgefährten an HIV (strittig)
-

Befugnis aufgrund gesetzlicher Vorschriften

40

- **§138 StGB:** Anzeige von geplanten schweren Straftaten, gilt nicht bei für Meldung bereits geschehener Straftaten ohne Wiederholungsgefahr
- **§§6,7 Infektionsschutzgesetz:** Namentliche und nichtnamentliche Meldung bei meldepflichtigen Krankheiten zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions- und Geschlechtskrankheiten
- **§§18,34 Personenstandsgesetz:** Anzeige von Geburten und Tod
- **§4 Kinderschutzgesetz (KKG):** Beratung und Übermittlung von Infos durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt

Wahrnehmung berechtigter Interessen

41

- Geltendmachung von Honorarforderungen vor Gericht
- Verteidigung vor Gericht

Notfallvertretungsrecht für Ehegatten

42

- tritt zum **Januar 2023** in Kraft
- **Ehegatten** und Partner **eingetragener Lebensgemeinschaften** dürfen den jeweils anderen in Themen der **Gesundheitssorge** vertreten, wenn dieser nicht mehr in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen.
- Die Ausübung des Vertretungsrechts setzt eine **Bescheinigung des behandelnden Arztes** voraus.

Notfallvertretungsrecht für Ehegatten

43

- Das automatische Vertretungsrecht kann **nicht** auf **andere Familienmitglieder** (z.B. erwachsene Kinder) **übertragen** werden.
- Dauert die Einwilligungsunfähigkeit des Partners **länger als 6 Monate**, muss das Betreuungsgericht einen **Betreuer** bestellen.

Notfallvertretungsrecht für Ehegatten

44

- Hat man bereits **proaktiv** eine rechtswirksame **Vorsorgevollmacht** erteilt, bleibt deren Wirkung erhalten, das gesetzlich geregelte **automatische Vertretungsrecht** des Partners kommt für diesen Fall **nicht zum Tragen**.

Vorsorgevollmacht

45



- Quelle www.bmj.de
- Vorsorgevollmacht

Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen

46

- Zeugen können vor Gericht grundsätzlich mit Zwangsmitteln zur Aussage bewegt werden.
- Gilt im Zivil- sowie im Strafprozess.
- Unterliegt die Pflegekraft aber der Schweigepflicht, so hat sie das Recht im Prozess die Aussage zu verweigern.
- Besonderheit im Strafprozess: Entscheidung über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts liegt beim vorgesetzten Arzt.
- Wird die Pflegeperson von der Schweigepflicht entbunden, **muss** sie aussagen.

Lösung Eingangsfall

47

- Geheimnisträger = Pflegefachfrau Paul, Heilberufe stehen unter Schweigepflicht
- Fremdes Geheimnis = Gesundheitszustand Frau Müller
- Im Rahmen der Berufsausübung anvertraut oder bekannt geworden = Pflegefachkraft von Frau Müller

Lösung Eingangsfall

48

- Offenbart haben = Weitergabe an die unbefugte die Schwester
- Offenbarungsrechte
 - Einwilligung
 - Notwehr
 - Notstand
 - gesetzliche Vorschriften
 - Wahrnehmung berechtigter Interessen
= liegen nicht vor

49

Übungsfälle

Verletzung von Privatgeheimnissen

1. Fall zur Schweigepflicht

50

Bei der täglichen Visite werden Patienten, die in Mehrbettzimmer untergebracht sind, vor den Mitpatienten nach ihrem Wohlbefinden befragt, Diagnose- und Therapiemaßnahmen im Beisein der anderen Patienten vorgestellt und erläutert.

Wird die Schweigepflicht verletzt?

2. Fall zur Schweigepflicht

51

Der Arzt bescheinigt dem Arbeitgeber eines Patienten die Arbeitsunfähigkeit unter Angabe der Diagnose.

Wird die Schweigepflicht verletzt?

3. Fall zur Schweigepflicht

52

Nach einer Krankenhausbehandlung werden die Krankenunterlagen der Verwaltung zur Verfügung gestellt, um die Behandlung finanziell abwickeln zu können.

Wird die Schweigepflicht verletzt?

4. Fall zur Schweigepflicht

53

Der Ehegatte erkundigt sich beim Pflegepersonal über den Gesundheitszustand des Patienten.

Darf das Pflegepersonal Auskunft geben?

5. Fall zur Schweigepflicht

54

Ein Krankenpfleger erzählt nach einem stressigen Arbeitstag seiner Freundin, dass heute sein ehemaliger Englischlehrer mit Lungenkrebs aufgenommen wurde. Die Ärzte hätten die Lebensdauer auf ca. 4 Wochen diagnostiziert. Hat sich der Krankenpfleger strafbar gemacht?

6. Fall zur Schweigepflicht

55

Ein am Kopf blutender Mann kommt in der Nacht zur ambulanten Notfallbehandlung. Kurz darauf ruft die Polizei im Krankenhaus an und erkundigt sich nach einem stark blutenden Mann. Es habe auf dem Stadtfest eine Schlägerei gegeben, wobei noch weitere Personen verletzt wurden. Der Bereitschaftsdienst gibt unter Berufung auf die Schweigepflicht keine Auskunft.

Handeln die Pflegekräfte rechtmäßig?

7. Fall zur Schweigepflicht

56

Schwester Jutta arbeitet auf der gynäkologischen Abteilung eines Krankenhauses, als dort eines Tages die berühmte Sängerin Lena zur Behandlung eines Abganges eingeliefert wird. Jutta erhält sogar ein Autogramm und zeigt dieses Stolz ihrer Busenfreundin. Diese will nun wissen, woher Jutta das Autogramm bekommen hat. Was darf Jutta ihr sagen?

8. Fall zur Schweigepflicht

57

Der Krankenpfleger Ernst trifft seine alten Freunde auf einem Kegelabend. Im Verlauf des Abends teilt ihm sein Mitspieler mit, dass er HIV-positiv sei und will nun von ihm als Krankenpfleger den weiteren Verlauf der Krankheit erfahren. Ein anderer Mitspieler namens Willi erzählt ihm „im Vertrauen“, dass er sich auf der letzten Thailandreise „einen Tripper“ geholt habe und dass Ernst bei seinem nächsten Urlaub diesbezüglich aufpassen solle.

Ernst fragt sich nun, ob er diese Informationen seiner Freundin erzählen darf. Was raten Sie ihm?

9. Fall zur Schweigepflicht

58

Schwester Maria erfährt von einer Nachbarin, dass deren Ehemann wieder einmal wegen starker Bauchschmerzen in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie meint zudem, dass dies bei dem täglichen Alkoholkonsum kein Wunder sei. Im Krankenhaus wird der Nachbar zufällig auf die Station von Schwester Maria gelegt. Daher erfährt sie auch, dass bei ihm schwere Leberzirrhose diagnostiziert wurde.

Welche Informationen darf Maria nun ihrem Ehemann mitteilen?

10. Fall zur Schweigepflicht

59

Schwester Adelheid erzählt in ihrer Mitteilungsfreude daheim ganz aufgeregt, dass sie einen jungen Menschen in ihrem Alter auf Station bekommen habe, der sich bereits im Endstadium von Krebs befinde.

Hat sie ihre Schweigepflicht verletzt?

11. Fall zur Schweigepflicht

60

Zufällig wird auf Station von Schwester Andrea die Sekretärin ihres Ehemannes Heinz eingeliefert. Dieser weiß davon und will nun den Grund erfahren. Auf seine verständliche Frage an Andrea, ob es etwas Ernsteres sei und er mit längerer Abwesenheit rechnen müsse, nickt Andrea lediglich mit dem Kopf. Heinz will aus Rücksicht auf die Schweigepflicht nicht näher auf seine Ehefrau eindringen. Hat sich Andrea bereits strafbar gemacht?

12. Fall zur Schweigepflicht

61

Die 15-jährige Katja geht zu derselben Frauenärztin wie ihre Mutter. Als die Ärztin auf Bitten von Katja ihr die „Pille“ (zum Zweck der Empfängnisverhütung) verschreibt, teilt sie dies der Mutter bei deren nächsten Besuch mit, weil sie meint, die Mutter müsse wissen, was die Tochter „treibt“. Wenige Monate später hat Katja – trotz Pille- einen Abort (Fehlgeburt). Auch dies teilt die Ärztin der Mutter mit.

Hat sich die Frauenärztin strafbar gemacht?

13. Fall zur Schweigepflicht

62

Eine Patientin wird mit starken Unterbauchschmerzen in das Krankenhaus eingeliefert. Es stellt sich bald heraus, dass eine Eileiterschwangerschaft besteht. Die Patientin wird sofort operiert. Nach der Operation trifft die Stationsschwester Anna den sorgenvollen Ehemann, der sie sogleich befragt, wie es seiner Ehefrau geht und was ihr fehlt. Anna teilt ihm daraufhin, um ihn zu beruhigen, mit, dass es seiner Ehefrau gut gehe und eine sofortige Operation nötig war, da es aufgrund der Eileiterschwangerschaft zu starken inneren Blutungen gekommen sei. Daraufhin verlässt der Ehemann bestürzt das Krankenhaus, da er seit Monaten keinen sexuellen Kontakt mit seiner Ehefrau hatte.

Hat sich Anna strafbar gemacht?

14. Fall zur Schweigepflicht

63

Jungunternehmer Meyer wird wegen starken Hustens vom Arzt untersucht. Nach der Durchführung diverser Untersuchungen wird bei ihm eine offene Lungentuberkulose diagnostiziert. Er wird in ein Sanatorium eingewiesen. Als Mitglieder seines Freundeskreises ihn besuchen wollen, teilt ihnen die Krankenschwester mit, dass Ansteckungsgefahr besteht und die Freunde keinen Kontakt mit ihm haben dürfen. Herr Meyer ist darüber sehr erbost und will wegen Verletzung der Schweigepflicht Strafanzeige gegen die Schwester erstatten.

Wird er Erfolg haben?

15. Fall zur Schweigepflicht

64

Kumpel Rudi ist alkoholkrank. Ungeachtet dessen und entgegen ärztlicher Bitte fährt er ständig mit seinem PKW zur Arbeit und von dort zu seinen Außenstellen. Er ist aus seinen Führerschein angewiesen. Sein Hausarzt kennt diese Umstände und die Tatsache, dass Rudi ständig alkoholisiert fährt.

Er überlegt, ob er den Führerscheinbehörden dies mitteilen darf. Was raten Sie ihm?



65

Datenschutz

Entstehungsgeschichte

66

- Verbreitung der Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) machte Regelungen erforderlich
- 1970 erstes Datenschutzgesetz in Hessen
- 1977 Bundesdatenschutzgesetz
- 1980 Volkszählung
 - ▣ Volkszählungsurteil des BVerfG:
 - ▣ Recht auf informationelle Selbstbestimmung vom Allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs.1 GG i.V.m. Art. 1 Abs.1 GG umfasst
 - ▣ 2009 EU-Grundrechtecharta durch Vertrag von Lissabon EU-Recht auch für EU- Bürger einklagbar
 - ▣ 2019 Datenschutz-Grundverordnung

Datenschutz nach dem Bundes-verfassungsgericht

67



**Informationelles
Selbstbestimmungsrecht**



Schutz des Bürgers vor
unzulässiger Verwendung
seiner **personenbezogenen
Daten**



Bürger hat das Recht selbst
über Preisgabe und
Verwendung seiner Daten zu
bestimmen

Volkszählungs
urteil

Personenbezogene Daten

68

Art. 4 Nr.1
DSGVO

- ... sind alle Informationen, die sich auf eine **identifizierte oder identifizierbare natürliche Person** beziehen.
- „(sind) alle **Informationen**, die sich **auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person** (im Folgenden „betroffene Person“) **beziehen**; als **identifizierbar** wird eine natürliche Person angesehen, die **direkt oder indirekt**, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann; ...“

Datenschutz-Grundverordnung

69

DSGVO

Die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, regelt vom 25. Mai 2018 an, den Datenschutz in der EU.



Die Idee hinter der Verordnung ist eine europaweite Vereinheitlichung und zugleich ein strikterer Datenschutz als bisher.



Sie ersetzt die nationalen Datenschutzgesetze und enthält Öffnungsklauseln für Mitgliedsstaaten.



Die neue Datenschutz-Grundverordnung regelt im Kern die Verarbeitung "personenbezogener Daten", zum Beispiel durch Unternehmen, Vereine oder Behörden.

Schutzziele der DSGVO

70



- Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz
- Zweckbindung
- Datenminimierung (Datensparsamkeit)
- Richtigkeit
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit (Datensicherheit)

DSGVO in Verhältnis zu nationalem Recht

71

Deutschland

- Bundesdatenschutzgesetz
- Landesdatenschutzgesetz
- Schulgesetze der Länder
 - ▣ wurden an die DSGVO **angepasst** und **gelten ergänzend**

**Dies erlaubt die DSGVO durch
Öffnungsklauseln und Einwilligung!**

Öffnungsklauseln

72



- Mitgliedsstaaten der EU haben erweiterte **Regelungsspielräume**
 - ▣ **Eigene** gesetzliche **Regelungen** der Mitgliedsstaaten
 - ▣ **Einwilligung** von **Betroffenen**

Eigene gesetzliche Regelungen der Mitgliedsstaaten

73

- Für einen funktionierenden Schulalltag ist der Umgang mit personenbezogenen Daten notwendig und muss erlaubt sein
 - ▣ Rechtmäßig ist die Verarbeitung, wenn sie im **öffentlichen Interesse** oder in Ausübung der öffentlichen Gewalt erfolgt.
 - Dies ist bei der Schule der Fall.
 - ▣ Die **Mitgliedsstaaten** dürften durch **eigene gesetzliche Vorgaben das Näherer** regeln
 - Landesdatenschutzgesetz, Landesschulgesetz, Bundesdatenschutzgesetz



Einwilligung von Betroffenen

74

- **Nur erforderlich** für die Verarbeitung von
- **personenbezogenen Daten**, für die es noch **keine Rechtsgrundlage** in den Landesdatenschutzgesetzen **gibt**.
 - ggf. bei der Veröffentlichung von Fotos von Schülern auf der Schulhomepage

75

Rechtsgrundlagen

Überblick über die Gesetze und Regelungen

76

Geltungsbereich	Gesetz/Regelung	Datenschutzrelevante Inhalte
Mitgliedstaaten der EU	Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU-Charta)	Art.8: Schutz personenbezogener Daten
	(europäische) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	• Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, • Freier Datenverkehr, • Schadensersatz, Geldbußen
Bundesrepublik Deutschland	Grundgesetz (GG)	• Art. 1 Abs.1 Menschenwürden • Artikel 2 Abs.1 freie Entfaltung der Persönlichkeit • daraus abgeleitet: Recht auf informationelle Selbstbestimmung
	Bundesdatenschutzgesetz (BDSG n.F.)	• Schutz des Persönlichkeitsrechts, • Datenverarbeitung • Sanktionen
Bundesländer	Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG, Kunst UrhG)	Recht am eigenen Bild
	Landesdatenschutzgesetze	Landesrechtliche Regelungen Datenschutz

Was ist beim Umgang mit diesen Gesetzen zu beachten?

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Information über die Auslegung der Gerichte

Änderungen bzw. Anpassungen

Aktualisierung der Gesetze

Die DSGVO definiert Datenverarbeitung als das

78

Erheben, Erfassen

Organisieren, Ordnen

Speichern

Anpassen, Verändern

Auslesen, Abfragen, Verwenden

Offenlegen,

Übermitteln, Verbreiten,
Bereitstellen

Abgleichen, Verknüpfen

Einschränken, Löschen, Vernichten

von Daten mit Personenbezug.
(Art. 4 Nr. 2. DSGVO)

Dies umfasst **digitale** und **analoge Daten**, **digitales** und **manuelles Verarbeiten** sowie die verschiedenen angewendeten Verfahren, z. B. Aktenführung oder Dateispeicherung, Onlineübertragung oder Transport von Daten über einen USB-Stick.

Erlaubter Umgang mit Daten – **Einwilligung**

79

1. freiwillig, verständlich
2. am besten immer schriftlich
3. zweckgebunden
4. für eine bestimmte Verarbeitung
5. Achtung- jederzeit widerrufbar
6. Alter

Neues für die Einwilligung

80

- Die Einwilligung **musste** bislang **schriftlich** vorliegen.
- Nunmehr verlangt der Gesetzgeber entsprechend den Vorgaben der DSGVO, dass die Einwilligung **schriftlich oder elektronisch** erfolgen soll.
- Gleichwohl es sich nun um eine **Soll-Vorschrift** handelt, sollte die Einwilligung nach wie vor schriftlich vorliegen, um einen verlässlichen Nachweis hierüber erbringen zu können.

Rechte betroffener Personen u. a.

81

Rechte betroffener Personen u.a.



- Recht auf **Information** über die verarbeiteten Daten (Art.13,14 DSGVO)
- Recht auf **Auskunft**, welche Daten gespeichert wurden, aus welcher Quelle diese Daten stammen und für welchen Zweck dies Daten verarbeitet wurden (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf kostenlose **Kopie** der gespeicherten Daten (Art.15 Abs.3 DSGVO)
- Recht auf **Berichtigung** falscher verarbeiteter personenbezogener Daten (Art.16 DSGVO)
- Recht auf **Löschung** der Daten (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf **Einschränkung der Verarbeitung** strittiger Datensätze (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf **Datenübertragbarkeit** (Art.20 DSGVO)

Datenschutzbeauftragte

82

haben folgende Aufgaben:

- **Unterrichtung** und **Beratung** der Einrichtung und Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung
- **Überwachung** der Einhaltung aller Datenschutzvorschriften einschließlich Überprüfungen, Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter
- **Anlaufstelle für Anfragen** von Mitarbeitern, Bewohnern, in mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und der Ausübung ihrer Rechte zusammenhängenden Fragen.

(Art. 39 DSGVO)



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stephanie Welters
Rechtsanwältin
stwelt100@t-online.de